

창업규칙(FR-005-04)

[제 정	2004. 08. 30]
[1차 개정	2006. 10. 16]
[2차 개정	2008. 09. 30]
[3차 개정	2010. 03. 03]
[4차 개정	2013. 11. 18]
[5차 개정	2018. 06. 27]
[6차 개정	2019. 05. 31]
[7차 개정	2022. 06. 29]
[8차 개정	2024. 12. 16]
[9차 개정	2025. 08. 05]
[10차 개정	2026. 01. 28]
[11차 개정	2026. 04. 06]
[12차 개정	2026. 06. 16]

제1조(목적) 이 규칙은 광주과학기술원(이하 “광주과기원”이라 한다) 교직원이 기술집약형 중소기업을 창업할 경우 그 절차와 창업자의 의무사항 및 광주과기원이 지원할 제반 사항을 정하는 데 있다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. “교직원”이라 함은 광주과기원 인사규정에 의해 임용된 교직원(연구원을 포함한다)을 말한다.
2. “교직원 창업”이라 함은 광주과기원이 보유하고 있는 기술 또는 근무 중 습득한 기술(자신이 근무 중 개발한 기술 및 노하우와 타인의 기술 및 노하우를 포함한다)의 기업화 내지 산업화를 위하여 교직원이 기술집약형 중소기업을 설립하는 것을 말한다.
3. “설립”이라 함은 창업하는 기업의 대표 등 임원(사외이사, 비상근 등기이사, 감사는 제외한다)에 취임하는 경우 또는 제3자가 설립한 중소기업 또는 벤처기업의 의결권이 있는 주식 50% 이상을 소유하는 경우를 포함한다. 다만, 임용 이전의 창업기업이라도 “설립”요건을 충족할 경우 교직원 창업으로 적용한다. <개정 2022. 6. 29.>
4. “창업자”라 함은 창업을 준비하거나 준비 중인 교직원을 말한다.
5. “창업기업”이라 함은 이 규칙에 의하여 창업한 중소기업 또는 벤처기업을 말한다.
6. “중소기업”이란 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업을 말한다.
7. “벤처기업”이라 함은 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제2조에 따른 벤처기업을 말한다. <개정 2026. 6. 16.>
8. “연구실(실험실) 창업”이라 함은 교직원이 광주과기원 연구실(실험실) 내에서 기업을 설립하고 광주과기원이 보유하고 있는 연구시설을 활용하여 개발한 연구성과를 사업화하는 것을 말한다. <신설 2024. 12. 16.>

제3조(주관부서) 교직원의 창업에 관한 업무는 창업진흥센터에서 주관하되, 인사관련사항은 인사업무 주관부서에서 적극 협조하여야 한다. <개정 2026. 1. 28., 2026. 4. 6.>

제4조(창업대상기술의 요건) ① 창업대상기술은 창업자가 광주과기원에서 연구개발한 기술 또는 광주과기원이 보유하고 있는 기술로서 국내외의 산업재산권 및 관련 법에 저촉되지 아니하는 기술에 한한다.

② 제1항의 기업과 공동 개발한 기술 중 참여기업이 실시권을 포기하거나 참여기업에 실시권이 없는 기술 또는 기업 참여 없이 개발한 기술을 포함한다.

제5조(창업승인신청의 자격) ① 창업신청을 할 수 있는 자는 다음 각 호와 같다.

1. 광주과기원에 3년 이상 근무한 교직원으로서 중소기업 또는 벤처기업을 경영할 능력이 있는 사람
2. 3년 미만의 근무 교직원이 창업 시에 기여하는 바가 클 것으로 인정되는 경우
3. 제1호 내지 제2호에도 불구하고, 광주과기원 임용 전 창업자가 임용 후 광주과기원 기술을 활용하여 사업을 지속하고자 하는 경우

제6조(창업승인의 심의 및 승인) ① 창업을 희망하는 교직원은 창업신청자 소속부서(대학을 포함한다. 연구원의 경우는 연구소, 직원의 경우는 소속부서를 포함한다. 이하 같다)에 다음 각호의 서류를 작성하여 제출하여야 하며, 임용 전 창업자는 임용 후 2개월 이내에 소속부서에 신청하여야 한다.

1. 창업승인신청서 [별지 1]
2. 창업사업계획서 [별지 4]
3. 창업대상기술에 대한 허여신청서 [별지 2]
4. 삭제 <2022. 6. 29.>
5. 지분기부 약정서 및 기타 심의에 필요한 자료 (다만, 임용 전 창업자는 제7조를 따른다.) <개정 2025. 8. 5.>
6. 공간사용승낙서 [별지 5] <신설 2026. 6. 16.>
7. 연구장비사용승낙서 [별지 6] <신설 2026. 6. 16.>

② 창업신청을 받은 소속부서는 부서인사심의회 및 대학인사심의회의 심의와 소속부서장의 승인을 거쳐 소속부서의 심의결과 제반서류를 제출한다. <개정 2026. 6. 16.>

③ 주관부서는 창업희망자가 제출한 서류를 검토 후 연구위원회(이하 “위원회”라 한다)에 상정하고, 위원회에서는 다음 각 호의 사항을 기준으로 심의를 거쳐 총장의 승인을 얻어야 한다.

1. 사업계획의 타당성 및 사업성 여부
2. 창업신청자의 적격성 여부
3. 국가적, 사회적 이익에의 공헌 여부
4. 광주과기원 운영상 지장 초래 여부
5. 기타 창업과 관련된 사항

④ 주관부서는 승인사항에 대하여 관련부서에 승인사항을 통보하고 관련부서는 승인된 사

항에 대하여 인사발령, 창업대상기술에 대한 계약 체결 등의 조치를 취한다.

제7조(기술이전 계약체결) 제6조에 따라 승인된 창업자는 기업설립 후 6개월 이내에 창업대상기술, 기술료 등의 사항에 대하여 기술이전 담당부서와 계약을 체결하여야 한다. 다만, 임용전 창업자는 임용일로부터 1년 이내에 기술이전부서와 계약을 체결하거나, 6개월 이내에 설립 지분의 2% 기부로 대체할 수 있다. 지분기부를 위해 필요시 6개월을 연장할 수 있다. <개정 2022. 6. 29., 2025. 8. 5.>

[제목개정 2022. 6. 29.]

제8조(창업자의 책임과 의무) ① 창업자는 자신의 책임하에 창업을 수행하며, 창업승인을 받은 날로부터 1년 이내에 기업을 설립하고 사업자등록증을 주관부서에 제출하여야 한다.

② 창업자는 창업대상기술 및 창업과 관련하여 광주과기원으로부터 획득한 정보, 광주과기원 재직시 취득한 정보를 광주과기원의 사전 승인없이 제3자에게 누설하거나 제공할 수 없다.

③ 제1항과 제2항의 의무는 창업기업의 임원 및 피고용자나 그 승계인에 대하여도 적용되며, 창업기간 내에는 물론 창업기간 이후에도 적용된다.

④ 창업기업은 설립 시점에 창업기업의 설립 지분의 2%를 광주과기원에 기부해야 한다. <신설 2025. 8. 5.>

제9조(창업자의 겸직 및 휴직) ① 교직원은 창업을 위해 휴직 또는 겸직할 수 있으며, 휴직기간은 3년(창업준비기간 6개월을 포함한다) 이내로 한다. 다만, 부서인사심의회 및 대학인사심의회의 재심의를 통해 1회에 한해 3년 이내에서 휴직기간을 연장할 수 있다. 겸직기간은 최초 신청 시 2년 이내로 하고 부서인사심의회 및 대학인사심의회의 재심의를 통해 지속적으로 연장가능하다. <개정 2026. 6. 16.>

② 겸직 또는 휴직이 종료되는 창업자가 겸직 또는 휴직기간을 연장하고자 할 경우에는 종료 2개월 이전에 주관부서에 겸직 또는 휴직 연장을 신청하여야 한다.

③ 제1항 내지 제2항에 따라 겸직 및 휴직된 창업자가 복직되거나 겸직이 종료될 경우 총장은 그 겸직 및 휴직으로 인한 신분상의 불이익을 주지 아니한다.

④ 제1항의 겸직허가 시 기업활동시간과 교육연구 활동시간의 비율과 그에 따른 보수 조정 기준은 각 소속(대학을 포함한다)에서 정한다.

제10조(교원창업자의 복무) 교원이 창업으로 인하여 겸직한 경우에는 부서인사심의회 및 대학인사심의회의 승인을 얻어 다음 각호의 강의와 학생지도를 수행할 수 있다. <개정 2026. 6. 16.>

1. 창업자에게는 겸직기간 동안 강의를 면제할 수 있다.

2. 창업자가 학생을 지도할 경우 창업자는 창업기업의 연구분야가 지도 학생의 학위논문분야와 유사할 경우에만 학생을 창업기업의 연구분야에 참여시킬 수 있다.

제11조(창업자의 보수) 창업으로 인하여 휴직한 자의 휴직기간 중의 급여에 관하여는 급여규정에서 정하는 바에 의한다.

제12조(지원) ① 광주과기원은 창업기업에게 광주과기원이 보유하고 있는 연구기자재 및 연

구실험시설의 사용, 기타 창업기업 활동에 필요하다고 인정되는 사항을 창업기간 범위 내에서 지원할 수 있다.

② 제1항의 지원비용은 창업기업이 부담하되, 비용의 산정기준은 광주과기원 내부인에 대한 사용기준을 적용할 수 있으며 외부로부터 시설 및 장비사용을 의뢰받은 경우는 외부인 사용단가 기준으로 적용한다. 다만, 사용료 기준이 없는 경우에는 실소요 비용으로 산정하여야 한다.

③ 연구실(실험실) 창업을 하는 교직원은 광주과기원 내에 있는 본인의 연구공간을 입주공간으로 지원받을 수 있다. 다만, 사업자등록 전에 창업진흥센터장과 입주협약을 체결하여야 하며 협약기간은 협약일로부터 연구실(실험실) 창업 졸업(또는 폐업)일까지로 한다.

<신설 2024. 12. 16.> <개정 2026. 1. 28., 2026. 4. 6.>

제13조(기술료) 광주과기원과 창업자의 기술실시계약 및 기술료 지급에 관하여는 「기술실시계약 및 기술료사용지침」을 준용한다.

제14조(중단 및 취소) ① 광주과기원은 창업기업이 창업기간 중에 다음 각호에 해당될 경우 위원회의 심의를 거쳐 창업지원을 중단 또는 창업자 선정을 취소할 수 있다. <개정 2010. 3. 3., 2013. 11. 18.>

1. 창업자가 사업계획의 내용과 현저히 다르게 사업을 운영하는 경우
2. 창업승인을 받은 후 1년 이내에 사업을 개시하지 않는 경우
3. 창업자가 광주과기원의 기밀을 누설하였거나 손해를 끼친 경우
4. 광주과기원의 창업지원 사항을 악용, 은닉하는 경우
5. 창업기업이 의무사항을 이행하지 않는 경우
6. 기타 창업을 계속 진행하기 어렵다고 총장이 인정하는 경우

② 창업승인이 취소된 경우에는 창업대상기술의 허여결정 및 교직원의 휴·겸직에 대한 승인이 취소된 것으로 본다.

제15조(합병 및 매각) 창업기업이 다른 회사에 흡수합병될 경우 창업기업은 다음 각호와 같은 절차를 취하여야 한다.

1. 창업기업의 대표이사 또는 창업자는 광주과기원에 합병사유, 합병조건, 매각 사유, 매각조건 등의 합병 및 매각에 따른 제반사항을 사전에 서면으로 통보하여야 한다.
2. 제1항의 경우 광주과기원은 위원회의 심의를 거쳐 총장의 승인을 받아 합병 및 매각에 따른 특허권 등 지적재산권의 사용조건, 대가, 기간 등 승인사항을 해당 창업기업에 통보해야 한다.
3. 광주과기원 소유의 특허 등 지적재산권에 관한 사항은 특허법 등 관련 법령과 특허 및 기술이전 관련규정을 준용한다.

제16조(중요사항 변경통보) ① 창업자는 창업기업의 주소, 명칭 등 창업기업에 중요한 변경사항이 있거나, 창업자 자신의 신분에 변동사항이 발생할 경우 발생일로부터 1개월 이내에 관련 증빙서류를 첨부하여 서면으로 광주과기원에 통보하여야 한다.

② 창업자는 승인기간 동안 당해기업의 기업현황 조사표와 재무제표를 매 회계연도 결산

시점으로부터 90일 이내에 주관부서에 제출하여야 한다.

제17조(위탁연구) 광주과기원은 관련법령에서 정하는 범위 내에서 연구사업과제의 일부를 창업기업에 위탁 또는 협동연구를 수행할 수 있다.

제18조(학생창업) 학생이 벤처기업을 창업할 경우에는 관계법령 및 제반규정에 저촉되지 않는 범위 내에서 교직원과 동등하게 지원하며 이에 대한 세부사항은 총장이 따로 정한다.

제19조(제 규정과의 관계) 창업지원에 관하여는 법령, 규정, 기타 특별히 따로 정한 경우를 제외하고는 이 규칙에 의한다.

부 칙 <2004. 8. 30.>

①(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

②(경과조치) 이 규칙 시행 이전에 창업한 교직원에 대하여는 규칙 시행일로부터 창업기간을 계산한다.

부 칙 <2006. 10. 16.>

①(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2008. 9. 30.>

①(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2010. 3. 3.>

①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2013. 11. 18.>

①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2018. 6. 27.>

①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2019. 5. 31.>

①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2022. 6. 29.>

①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2024. 12. 16.>

①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

②(경과조치) 이 규칙 시행 이전에 시행한 사항은 이 규칙에 의한 것으로 본다.

부 칙 <2025. 8. 5.>

①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2026. 1. 28.> (하부조직 운영규칙)

①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

②(다른 규칙의 개정) 생략

③(다른 규칙의 개정) 창업진흥센터를 창업진흥실로 개정함에 따라 창업규칙 중 ‘창업진흥센터’를 ‘창업진흥실’로, ‘창업진흥센터장’은 ‘창업진흥실장’으로 한다.

④(다른 규칙의 개정) 생략

부 칙 <2026. 4. 6.> (하부조직 운영규칙)

①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

②(다른 규칙의 개정) 창업진흥실을 창업진흥센터로 개정함에 따라 창업규칙 중 ‘창업진흥실’을 ‘창업진흥센터’로 ‘창업진흥실장’을 ‘창업진흥센터장’으로 한다.

③(다른 규칙의 개정) 생략

부 칙 <2026. 6. 16.>

①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

②(경과조치) 이 규칙 시행 당시 이미 창업 승인을 받은 교직원 중 학교의 공간 또는 연구 시설·장비를 사용하고 있거나 계속하여 사용할 예정인 경우에는, 이 규칙 시행 일로부터 6개월 이내에 제6조 제1항 제6호 및 제7호에 따른 서류를 제출하여야 한다. 다만, 이는 기존

창업 승인 효력에 영향을 미치지 아니한다.

[별지 2] (창업대상) 기술허여신청서 <개정 2022. 6. 29.>

(창업대상) 기술허여신청서				
신청자	성명		생년월일	
	소속	☐ 임용 전 창업자(해당자만 ☒ 체크)		
창업 대상 기술	발명의 명칭			
	국명		발명자	
	출원번호		출원일	
	등록번호		등록일	
	발명의 명칭			
	국명		발명자	
	출원번호		출원일	
	등록번호		등록일	
	발명의 명칭			
	국명		발명자	
	출원번호		출원일	
	등록번호		등록일	
위와 같이 창업대상 기술에 대한 허여를 신청합니다. (※ 임용 전 창업자의 경우 본 신청서는 '기술활용계획'으로 활용됨.) 년 월 일 신청자 : (인) 부서장 : (인) 광주과학기술원 총장 귀하				

- 붙임 1. (창업대상) 기술활용동의서 <개정 2022. 6. 29.>
 2. 삭제 <2022. 6. 29.>

[별지 3] 삭제 <2022. 6. 29.>

[별지 4] 창업사업계획서 <신설 2022. 6. 29.>

창 업 사 업 계 획 서

☐ 창업동기

☐ 사업내용

1. 적용 기술 (Technology)

2. 시제품 및 아이템

☐ 인력구성

☐ 자금조달 계획

[별지 5] 공간사용 승낙서 <신설 2026. 6. 16.>

공간사용 승낙서

신 청 인	성 명			
	소 속		직 위	
	연락처		e-mail	
창업 현황	회사명		사업자등록번호	
	창업 형태			
사용기간	20 . . . ~ 20 . . .			
사용목적				
사용 공간	건물명 및 호실			
	사용 면적(㎡)			
사용 조건	- 본 공간은 교육·연구 활동에 지장을 주지 않는 범위 내에서 사용 - 공간 전대 및 목적 외 사용 금지 - 훼손 발생 시 원상복구 책임은 사용자에게 있음.			
기타사항	- 창업자 겸직 상태로 교육·연구 연계 창업의 경우 무상 사용			

상기와 같이 창업자의 공간 사용을 승낙합니다.

20 년 월 일

부서장 (인)

[별지 6] 연구장비 사용 승낙서 <신설 2026. 6. 16.>

연구장비 사용 승낙서

신 청 인	성 명			
	소 속		직 위	
	연락처		e-mail	
창업 현황	회사명		사업자등록번호	
	창업 형태			
사용기간	20 . . . ~ 20 . . .			
사용목적				
사용 장비 (※ 필요시 별지 사용)	- 장비명:		- 자산관리번호:	
	- 설치 장소:		- 장비 책임자:	
	- 장비명:		- 자산관리번호:	
	- 설치 장소:		- 장비 책임자:	
사용 조건	- 본 장비는 교육·연구 활동에 지장을 주지 않는 범위 내에서 사용 - 장비 사용으로 발생하는 소모품 비용은 사용자 부담 - 장비 훼손·사고 발생 시 원상복구 및 손해배상 책임은 사용자에게 있음 - 장비의 목적 외 사용 및 제3자 사용 금지			
기타사항	- 창업자 겸직 상태로 교육·연구 연계 창업의 경우 무상 사용			

상기와 같이 창업자의 연구시설·장비 사용을 승낙합니다.

20 년 월 일

부서장 (인)

[붙임 1] (창업대상) 기술활용동의서 <개정 2022. 6. 29.>

(창업대상) 기술활용동의서

- ☐ 창업신청자 :
☐ 창업기업명 :
☐ 활용 요청 기술

No.	활용 예정 기술	관련부서	기술이전 가능여부
전담부서 의견 (기술사업화센터)			

상기명 본인은 창업과 관련된 기술의 활용과 기술이전 의무를 준수할 것을
동의합니다.

- ☐ 활용 기술설명

연구개발 기술개요	기술명	
	주요기능	
	특징	

20 . . .

연구책임자 : (인)

[붙임 2] 삭제 <2022. 6. 29.>